

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
6604/2539

นายสมศักดิ์ อยู่พีช

เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์

นายแพทย์กฤษฏ์ สุนทรเวช

ห้างหุ้นส่วนจำกัด

อิทธิพรก่อสร้าง กับพวก

โจทก์

ผู้ร้อง

ผู้คัดค้าน

เอ.เอส.ที.

จำเลย

พ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ.2483 มาตรา 114

ผู้คัดค้านรับโอนหุ้นบริษัท ค.จำนวน 12,000 หุ้น จากจำเลยที่ 2 โดยสุจริตและเสียค่าตอบแทน แม้เป็นการโอนในระหว่างระยะเวลา 3 ปี ก่อนมีการขอให้จำเลยที่ 2 ล้มละลาย เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ก็ไม่อาจร้องขอให้เพิกถอนนิติกรรมโอนขายหุ้นระหว่างจำเลยที่ 2 กับผู้คัดค้านได้

คดีในชั้นนี้ผู้ร้องในฐานะเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เป็นคู่ความเองจึงไม่ชอบที่ศาลอุทธรณ์จะให้ผู้ร้องเป็นผู้กำหนดค่าทดแทนให้แก่อีกฝ่าย ปัญหาข้อนี้เป็นข้อกฎหมายอันเกี่ยวข้องด้วยความสงบเรียบร้อยของประชาชน ศาลฎีกามีอำนาจยกขึ้นวินิจฉัยได้เอง

คดีในชั้นนี้ผู้ร้องในฐานะเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เป็นคู่ความเองจึงไม่ชอบที่ศาลอุทธรณ์จะให้ผู้ร้องเป็นผู้กำหนดค่าทดแทนให้แก่อีกฝ่าย ปัญหาข้อนี้

เป็นข้อกฎหมายอันเกี่ยวข้องด้วยความสงบเรียบร้อยของประชาชน ศาลฎีกามีอำนาจยก
ชั้นวินิจฉัยได้เอง

(อร่าม หุตาंगุร-สมาน เวทวินิจฉัย-ไพศาล รางฆาंगุร)

ศาลแพ่ง - นายสุรัชย์ พิริยชนานันท์
ศาลอุทธรณ์ - นายอรรถสิทธิ ร่มไทรทอง

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>